



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03
Rotel 030105

DOM
2020-02-27
Stockholm

Mål nr
T 12346-18

Sid 1 (15)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Attunda tingsrätts dom den 21 november 2018 i mål T 6760-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

Jan-Peter Eskelinen, 19840501-0292
Stallgatan 2 A
194 32 Upplands Väsby

Ombud: Advokat Sanna Bergenheim Everett
Advokatbyrån Nichols & Co AB
Västmannagatan 9
111 24 Stockholm

Motpart

Alexandra Kallo, 19871006-0065
Hammarbyvägen 54
194 36 Upplands Väsby

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Anna Edelhjelm
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

SAKEN

Vårdnad om barn m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

A) Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

1. Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen ska gemensamt ha vårdnaden om Jonatan Kallo, 090519-9014, och Joanna Kallo, 100618-3048.

2. Jonatan ska bo tillsammans med Alexandra Kallo.

Dok.Id 1522674

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 669 88	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 669 80		09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se		
		www.svea.se		

3. Jonatan ska ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.

a) Varannan lördag, jämna veckor, kl. 10.00–18.00, fram till och med den 27 mars 2021.

b) Varannan fredag, jämna veckor, efter skolans slut till lördag kl. 18.00, från och med den 9 april 2021.

c) Den 24 december 2020 kl. 10.00–18.00, därefter jämna år från den 23 december kl. 18.00 till den 24 december kl. 18.00.

d) Den 31 december 2021 kl. 10.00–18.00, därefter nyårshelger ojämna år från den 31 december kl. 18.00 till den 1 januari kl. 18.00.

e) Den 4 april 2021 kl. 10.00–18.00, därefter påskhelger ojämna år från långfredagen kl. 18.00 till påskafton kl. 18.00.

4. Joanna Kallo ska – med de undantag som framgår av punkt 5 nedan – bo tillsammans

- med Alexandra Kallo från måndagen ojämna veckor från skoldagens slut fram till måndagen följande vecka fram till skoldagens slut, och

- med Jan-Peter Eskelinen från måndagen jämna veckor från skoldagens slut fram till måndagen följande vecka fram till skoldagens slut.

5. I stället för vad som anges i punkt 4 om boende för Joanna ska följande gälla.

a) Joanna ska bo tillsammans med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.

- Varannan julhelg, med början år 2020, från den 21 december kl. 16.00 till den 29 december kl. 18.00,

- varannan nyårshelg, med början årsskiftet 2021/2022, från den 29 december kl. 18.00 till den första skoldagen efter lovet,

- vartannat sportlov, med början år 2022, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet, och
- vartannat påsklov, med början år 2021, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet.

De år boende inte äger rum med Jan-Peter Eskelinen enligt dessa punkter ska Joanna bo tillsammans med Alexandra Kallo under en mot respektive punkt svarande period med början år 2020.

b) Varje sommar ska Joanna bo tillsammans med var och en av Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen under två perioder om två sammanhängande veckor. Jan-Peter Eskelinen ska ha rätt att välja veckor ojämna år med början år 2021. Den förälder som ett visst år har företrädesrätt att välja veckor ska senast den 31 mars det året meddela den andra föräldern vilka veckor som valts. Om meddelande inte ges senast detta datum övergår företrädesrätten till den andra föräldern.

5. Hämtning och lämning ska ske på barnens skola om den är öppen. Om skolan inte är öppen ska den förälder som barnet ska vara hos vid ett visst tillfälle ansvara för att det hämtas hos den andra föräldern.

B) Vad hovrätten har beslutat under punkterna A 1–5 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Tingsrättens interimistiska beslut i domen den 21 november 2018 ska inte längre gälla.

C) Hovrätten fastställer ersättning rättshjälpslagen åt Anna Edelhjelm till 69 250 kr. Av beloppet avser 52 650 kr arbete, 2 570 kr tidsspillan, 180 kr utlägg och 13 850 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Jan-Peter Eskelinen

1. Jan-Peter Eskelinen har i första hand yrkat att hovrätten ska besluta att vårdnaden om Jonatan Kallo och Joanna Kallo ska vara gemensam. I andra hand har han yrkat att han ska anförtros ensam vårdnad om dem.

2. Gällande Jonatan har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Jonatan ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a. I första hand från torsdag, ojämn vecka, till efterföljande söndag kl. 18.00.
- b. I andra hand från fredag, ojämn vecka, till efterföljande söndag kl. 18.00.

3. Gällande Joanna har Jan-Peter Eskelinen yrkat enligt följande.

- a. I första hand att Joanna ska bo växelvis hos parterna från måndag, ojämn vecka, till efterföljande måndag.
- b. I andra hand att Joanna ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.
- c. I tredje hand att Joanna ska ha rätt till umgänge med honom från onsdag, ojämn vecka, till efterföljande måndag.
- d. I fjärde hand att Joanna ska ha rätt till umgänge med honom från torsdag, ojämn vecka, till efterföljande måndag.

4. Utöver ovanstående har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Jonatan och Joanna ska ha rätt till helg- och lovumgänge med honom enligt vad som framgår av punkt 4 i tingsrättens dom.

5. Jan-Peter Eskelinen har yrkat att punkterna 1–4 ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Alexandra Kallo

Alexandra Kallo har motsatt sig Jan-Peter Eskelinens ändringsyrkanden.

Alexandra Kallo har för egen del yrkat att hovrätten ska inskränka umgänget mellan barnen och Jan-Peter Eskelinen enligt vad som anges nedan.

1. Jonatan ska ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.
 - a. Lördag kl. 10.00–18.00, jämna veckor.
 - b. Den 24 december kl. 10.00–18.00, jämna år.
 - c. Den 31 december kl. 10.00–18.00, ojämna år.
 - d. Påskdagen kl. 10.00–18.00, ojämna år.
2. Joanna ska ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.
 - a. Fredag efter skolan till måndag morgon, jämna veckor.
 - b. Lov- och storhelgsumgänge enligt Jan-Peter Eskelinens yrkande i punkt 4 medges med den justeringen avseende punkterna a–b att Joanna ska ha rätt till julumgänge med Jan-Peter Eskelinen jämna år och nyårsumgänge ojämna år.

Jan-Peter Eskelinen

Jan-Peter Eskelinen har motsatt sig Alexandra Kallos yrkande i fråga om umgänge.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredning

Parterna har lagt fram samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Därutöver har båda parter åberopat ytterligare skriftlig bevisning. Dessutom har på Jan-Peter Eskelinens begäran ljuduppspelningar från ett umgängestillfälle efter tingsrättens dom spelats upp. Den muntliga bevisning som togs upp i tingsrätten har lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildfiler. Kompletterande frågor har ställts till Alexandra Kallo, Jan-Peter Eskelinen, Pia Sällemark, Erkki Eskelinen, Tuula Maajaakkola och Danilio Selin. I hovrätten har nya vittnesförhör hållits med Annika Maajaakkola, Majja Salo, Carina Irlander och Linda Hamrin.

Hovrätten antecknar följande från de förhör som har hållits här.

Alexandra Kallo

Det umgänge som Joanna har haft med Jan-Peter efter tingsrättens dom har fungerat förhållandevis bra. Efter tingsrättens dom var Joanna väldigt orolig, men inte nu. Hon känner dock en stark oro kring Joannas skolgång och det sätt som Joannas skolarbetet sköts när hon är hos Jan-Peter. Läxorna blir inte gjorda som de ska. Det är dessutom problem med medicineringen hos Jan-Peter. Han har svårigheter att sköta Joannas adhd-medicinering och det händer att Joanna kommer omedicinerad till skolan. Hon har fått hjälpa till och komma med medicinen i efterhand till skolan. Annars trivs Joanna jättebra. Joanna har inte sagt till henne att hon vill bo hos föräldrarna varannan vecka. Men Joanna kan nog tycka "både det ena och det andra". Hon är mycket mindre orolig för Joanna nu när det är ensam vårdnad.

I fråga om Jonatan har umgänget knappt fungerat alls. Det har ofta blivit bråk under umgängestillfällena. Antingen har då Jan-Peter ringt och sagt att hon ska hämta Jonatan eller så har Jonatan själv ringt och velat komma hem. Under samtalen kan hon höra bråk i bakgrunden. Den absoluta majoriteten av gångerna har umgänget avbrutits i förtid. Det har ibland skett redan på fredagen men ibland på lördagen. Ett fullständigt helgumgänge som fungerat har endast ägt rum tre gånger efter tingsrättens dom. Påsk- och sommarumgänget har fått avbrytas och på jullovet var Jonatan hemma igen redan den 23 december. Umgänget enligt tingsrättens dom är för långt och hon tror att det vore bättre med enbart dagtidsumgänge. Det är vardagssaker som leder till bråk och Jan-Peter vet inte hur han ska möta Jonatan. När det gäller risken för att det uppkommer våld kring Jonatan kvarstår oron. Jan-Peter har problem med aggressioner och hon vet att Jonatan kan vara väldigt provocerande. Vid ett av umgängestillfällena efter domen ringde Jonatan och berättade att Jan-Peter hade varit fysisk mot honom. Jonatan var otröstlig, rädd och ville att hon skulle ringa till polisen. Detta ledde till att hon ringde till polisen.

Under tiden med ensam vårdnad har det varit enklare att vidta vissa nödvändiga åtgärder kring barnen. Beträffande Jonatan har hon ansökt om LSS och fått beviljat en avlösarinsats. Han har bytt skola och börjat gå i en särskild autismgrupp. Det kvarstår

ett antal rehabiliteringsåtgärder som behöver utredas och kontakter som ska tas. Bland annat vill hon att det genomförs en dyskalkyliutredning av Jonatan. Vidare har hon sett till att Joanna blivit utredd och Joanna har nu fått sin adhd-diagnos. Med Joanna är det som en skillnad mellan natt och dag sedan hon påbörjat sin adhd-medicinering.

Hon är orolig för att dessa åtgärder kommer att "strypas" om det blir gemensam vårdnad. Hon vet inte vilket tjafs som kan komma då och man har tidigare inte kunnat lita på Jan-Peter. Hon har informerat Jan-Peter om alla dessa åtgärder men inte trott att han vill ha informationen i pappersform eller information om enskilda läkartider. Hon kan utan tvekan tänka sig att ge honom mer detaljerad information. När det gäller frågan om insynsfullmakten är hon orolig för hur detta kommer påverka barnen, särskilt Jonatan med tanke på hans problematik. Jonatan är väldigt orolig för att pappa ska bli arg om pappa t.ex. får reda på om han inte har gått på en lektion. Jan-Peter kan då ställa Jonatan mot väggen och börja ställa frågor.

Det är bättre med umgänge jämna veckor i stället för ojämna eftersom det annars blir svårt att samordna med de andra barnens vistelse hemma hos henne och sambon Danilo. Det var de överens om i tingsrätten men i domen kastades det ändå om. Hon har försökt byta detta sedan hon fick tingsrättens dom.

Jan-Peter Eskelinen

Alexandra och han har ofta kontakt vid umgängestillfällena och han tycker att samarbetet fungerar bra. Detta framgår bl.a. av sms-konversationen mellan dem efter tingsrättens dom. Sedan Alexandra fick ensam vårdnad har han ingen kontakt med skolan längre. Han är borttagen från "Info mentor-appen" där läxor, utflykter m.m. framgår. Alexandra ger honom bara kortfattad information och han blir inte inbjuden till läkarbesök m.m. Så var t.ex. fallet med Joannas BUP-kontakter med anledning av hennes adhd-utredning,

Han skulle inte ha motsatt sig denna eller någon av de andra åtgärderna beträffande barnen som Alexandra har beslutat efter tingsrättens dom. Han vet inte varför Alexandra påstår motsatsen och han ser inte anledning att avsluta någon vårdkontakt

eller så om vårdnaden blir gemensam. De är överens om frågor som handlar om barnens vård, skola osv.

Under umgänget gör de allt det som Jonatan vill. Det brukar fungera fram till att det blir konflikter. Då börjar Jonatan skrika och säga att han vill tillbaka hem till mamma. Ofta ringer Jonatan till Alexandra på en gång utan att han har en chans att påverka Jonatan. Om Jonatan vill hem till Alexandra så blir det också så. Sovumgänget har inte alltid fungerat bra men det finns också tillfällen då det har fungerat. Som han minns det är det fler än tre helger efter tingsrättens dom som Jonatan har stannat hos honom hela helgen. Jonatan är mer aktiv hos honom än hos Alexandra. Hos henne spelar Jonatan mer tv-spel och så. Det stämmer inte att han pressar Jonatan om saker som händer i skolan.

Umgänget med Joanna fungerar jättebra och hon säger att hon vill bo hos honom lika mycket som hemma hos Alexandra. Joanna säger att hon kan slappna av när Jonatan inte är där. När Jonatan är hos honom kan Jonatan bli elak mot Joanna och det kan bli tjafs, tjuvnyp och sparkar. Han tror att Joanna upplever det som en lättnad att vara hos honom när Jonatan inte är där. Det stämmer inte att Joanna inte tar sin medicin när hon är hos honom. Han hjälper henne att göra läxorna och det fungerar bra.

Han tycker att umgänget ska äga rum ojämna veckor eftersom tingsrätten har beslutat så. Barnens halvsyster Meja är hemma hos honom samtidigt som dem.

Pia Sällemark

Hon leder familjebehandlingar för Upplands Väsby kommun. I mars 2019 började Jonatan delta i gruppbehandling. De blev närmast chockade över hur Jonatan mådde i jämförelse med när han avslutade en tidigare behandling i oktober 2018. Då upplevde de Jonatan som lugn och avslappnad. Intrycket i mars 2019 var att tidigare gjorda framsteg hade försvunnit och Jonatan utstrålade oro med bl.a. uppdragna axlar och ett handtvättningstvång. Han gav uttryck för mycket ilska mot pappa och var väldigt orolig inför tanken att vara hos pappa. De avslutade behandlingen redan den 1 april 2019 eftersom Jonatan mådde så dåligt.

Danilio Selin

Han är sambo med Alexandra. De veckor som det ska vara umgänge mår Jonatan bra fram till dagarna innan han ska hem till Jan-Peter. Alexandra och han måste förbereda Jonatan före umgänget annars blir han arg och vill inte dit. Jonatan visar att han inte vill åka till Jan-Peter bl.a. genom att säga väldigt fula ord. Enligt lärarna blir han väldigt orolig i skolan inför umgängestillfällena. Alexandra försöker alltid medla mellan Jan-Peter och Jonatan men det slutar nästan alltid med att Jonatan inte vill vara kvar där. Jan-Peter höjer då ofta rösten och skriker på Jonatan och Alexandra.

Annika Maaajaakkola

Hon är syster till Jan-Peter och har bl.a. berättat om det umgängestillfälle efter tingsrättens dom då Alexandra tillkallade polis. Vid det tillfället hade Jonatan försökt skada hennes son och en konflikt hade därefter uppstått som lett till att Jonatan låst in sig på toaletten. Hon försökte prata med Jonatan men han ville inte och pratade i stället på telefon med Alexandra. Jonatan var ledsen men hon upplevde det hela som ett "spel för galleriet" och att han hade olika sinnesstämning mot mamma och pappa. Sedan kom det plötsligt en polis hem till dem.

Carina Irlander

Hon var Jonatans lärare under läsåret 2018/2019. Under höstterminen 2018 gjorde Jonatan klara framsteg. Men kring julen 2018 och under våren 2019 blev det dock mycket tuffare för honom. Jonatan hade svårt att koncentrera sig på skolarbetet och hamnade ofta i bråk med andra barn. Han uttryckte oro och vill inte åka till pappa. Jonatan pratade om detta och kunde inte jobba. Han kunde gråta hysteriskt men hon minns inte varför han inte ville vara hos pappan. Dagarna direkt efter umgängestillfällena var också tuffa för Jonatan i skolan.

Linda Hamrin

Hon är Jonatans lärare sedan i augusti 2019. Med anledning av sin autism går han i en specialklass med fyra elever. Det är tufft för Jonatan, framför allt är sociala relationer svåra och det blir ofta konflikter. Jonatan visar tecken på att han inte vill ha umgänge med sin pappa. Inför umgängeshelger kan han prata om att nu är det en sådan där "helveteshelg" igen. Jonatan kan ibland berätta att han planerar att vara så jobbig som möjligt så att pappa blir irriterad. Då får han komma snabbare hem till mamma. Hon upplever att Jonatan ofta hamnar i konflikter på torsdagarna innan umgänget ska äga rum.

Alexandra har godkänt att de har utvecklingssamtal med Jan-Peter trots att han inte är vårdnadshavare. Instruktionen från Alexandra är att de ska upplysa Jan-Peter om de mer positiva delarna och redogöra generellt för hur det går för Jonatan. Hon ska inte berätta så mycket om de problem som finns eftersom Jonatan blir orolig för att pappa ska bli arg.

Vårdnad

Utgångspunkter

Hovrätten ska pröva om det finns skäl att upphäva den gemensamma vårdnaden om Jonatan och Joanna samt vem av parterna som i sådana fall ska anförtros vårdnaden om barnen.

Parternas talan innebär att hovrätten vid bedömningen av om den gemensamma vårdnaden ska upplösas till en början har att ta ställning till om någon av Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen är olämplig som vårdnadshavare för Jonatan och Joanna. Om olämplighet inte anses föreligga uppkommer frågan om samarbetsproblemen mellan parterna är så allvarliga att detta utgör skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Ska den gemensamma vårdnaden om Jonatan och Joanna upplösas?

När det gäller frågan om någon av Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen är olämplig som vårdnadshavare ger det som har tagits upp i hovrätten inte skäl till någon annan bedömning än den som tingsrätten gjort. I likhet med tingsrätten anser således hovrätten inte att någon av parterna är olämplig som vårdnadshavare.

Vid denna bedömning ska hovrätten pröva om Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen har sådan förmåga att samarbeta i frågor som rör Jonatan och Joanna att den gemensamma vårdnaden ska bestå eller om parterna har så allvarliga samarbetsproblem att det finns skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden (se 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken).

I förarbetena till föräldrabalken framhålls att det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för dem (prop. 2005/06:99 s. 49 f.). Ett gemensamt rättsligt ansvar för barnet kan, anføres det, ofta bidra till att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Enligt lagstiftaren är gemensam vårdnad i de allra flesta fall en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform. Målet bör således vara att föräldrarna har gemensam vårdnad i alla fall där detta är bäst för barnet. Det understryks samtidigt att det inte mer eller mindre schablonmässigt får beslutas om gemensam vårdnad när föräldrarna inte är ense om detta (a. prop. s. 51 f.). Om en förälder motsätter sig gemensam vårdnad måste det alltid göras en prövning av de skäl som den föräldern framför. En gemensam vårdnad bör normalt sett förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Föräldrarna måste inte alltid ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna och gemensam vårdnad bör inte användas som ett sätt att "tvinga" föräldrar att samarbeta.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 382 uttalat att gemensam vårdnad får anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas utan att det uppstår konflikter som drabbar barnet. Det krävs att föräldrarna kan

ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andre förälderns liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andre är enligt avgörandet tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock enligt Högsta domstolen inte utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.

Det framgår av utredningen att såväl Jonatan som Joanna till följd av medicinska diagnoser har särskilda behov i olika avseenden. Detta är extra påtagligt vad gäller Jonatan som sedan en tid uppvisar tydliga svårigheter med att klara skolgången och det sociala livet, bl.a. i fråga om umgänge med andra barn. Det är uppenbart att både Jonatan och Joanna är i behov av ett stöd från vuxenvärlden som präglas av mognad och stabilitet. Utgångspunkten är att de behöver hjälp och stöd från båda sina föräldrar. Frågan är dock om det finns förutsättningar för ett sådant någorlunda konfliktfritt samarbete mellan Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen som krävs för att gemensam vårdnad ska vara det bästa för barnen.

Jan-Erik Eskelinen dömdes år 2011 för att ha misshandlat Alexandra Kallo. Under tiden därefter har flera anklagelser och anmälningar förekommit från båda sidor. Enligt hovrätten går det av utredningen inte att dra några säkra slutsatser om i vilken utsträckning dessa påståenden har sin grund i faktiska händelser. Däremot står det klart att det finns en misstro mellan parterna, särskilt från Alexandra Kallos sida vad gäller Jan-Peter Eskelinens förmåga att inse att Jonatan och Joanna har speciella behov i frågor som rör skola och vård.

Samtidigt finns det omständigheter i målet som tyder på att samarbetsförmågan i frågor som rör barnens grundläggande behov är förhållandevis god. En av Jan-Peter Eskelinen åberopad längre sms-konversation om barnen förs i en normal och konstruktiv ton. På fråga från rätten har Jan-Peter Eskelinen uppgett han inte gör någon annan bedömning än Alexandra Kallo vad gäller Jonatans och Joannas behov i fråga om skolval och vårdåtgärder. Han ifrågasätter inte de olika beslut som Alexandra Kallo

efter tingsrättens dom har fattat i dessa avseenden. Det finns enligt hovrätten inte skäl att ifrågasätta Jan-Peter Eskelinens uppriktighet i denna del.

Utredningen i målet talar för att det i första hand är olika problem kopplade till umgänget mellan Jonatan och Jan-Peter Eskelinen som ger upphov till konflikter mellan parterna. Vid ett flertal umgängestillfällen efter tingsrättens dom har Jonatan varit mycket tydlig med att han inte vill stanna hos Jan-Peter Eskelinen under hela helgen, något som inneburit att umgänget då behövt avbrytas i förtid. Parterna tycks vid flera tillfällen inte ha kunnat hantera dessa situationer på ett någorlunda balanserat och konfliktfritt sätt. Det tydligaste exemplet är tillfället då Alexandra Kallo under pågående umgänge initierade ett polisingripande hos Jan-Peter Eskelinen sedan Jonatan i upprört tillstånd hade kontaktat henne på telefon.

Med hänsyn till vad som har framkommit om umgänget mellan Jonatan och Jan-Peter Eskelinen ser hovrätten, som framgår nedan, skäl att påtagligt begränsa omfattningen på umgängestillfällena, bl.a. så att dessa under en anseelig tid bara äger rum under en (1) dag och inte innefattar övernattningar. (Frågan berörs under rubriken Umgänge och boende.) En sådan korrigering i umgängesfrågan får antas tydligt förbättra möjligheterna för parterna att samarbeta i frågor som rör barnen. Frågan är dock om relationen mellan Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen trots detta är sådan att det inte vore bäst för Jonatan och Joanna med gemensam vårdnad.

Vid denna bedömning får det beaktas att Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen enligt utredningen i målet inte har olika synsätt när det gäller barnens grundläggande behov. Vad som har framkommit om misstro och bristande tillit från främst Alexandra Kallos sida i förhållande till Jan-Peter Eskelinen är visserligen bekymmersamt. Detta utgör dock enligt hovrätten inte ett tillräckligt underlag för slutsatsen att det saknas realistiska förutsättningar för ett någorlunda väl fungerande samarbete i frågor som rör barnen. Det kan vidare ifrågasättas om Alexandra Kallo som ensam vårdnadshavare skulle bemöda sig om att Jan-Peter Eskelinen får en rimlig inblick i barnens liv. Ett tecken på detta är de uppgifter som Jonatans lärare har lämnat om att hon har instruerats av Alexandra Kallo att begränsa informationen till Jan-Peter Eskelinen så att han inte får kännedom om negativa händelser kring Jonatans skolgång.

Vid en sammantagen bedömning av vad som har framkommit om parternas samarbetsproblem och av omständigheterna i övrigt, är det hovrättens slutsats att det är bäst för Jonatan och Joanna att vårdnaden om dem är gemensam. Den gemensamma vårdnaden ska således inte upplösas. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Boende och umgänge

I fråga om boende och umgänge för Jonatan och Joanna gör hovrätten följande bedömning.

Beträffande Joanna finns det enligt hovrätten inte något som talar för att det vore bäst för henne att ha sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna. Hon ska därför bo växelvis hos Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen. Joannas vistelse hos respektive förälder vid helger och lov ska förläggas på det sätt som framgår av punkt A 5 i hovrättens domslut.

Enligt hovrätten står det klart att Jonatan behöver ha sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna och – vilket har berörts i frågan om vårdnad – att det bästa för honom då är att han även i fortsättningen bor hos Alexandra Kallo. Frågan är hur omfattande Jonatans rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen ska vara. Med hänsyn till de olika problem som har påtalats ovan med ett umgänge av den omfattning som tingsrätten beslutat, bör umgänget under en längre tid begränsas till dagumgänge varannan lördag kl. 10–18. Efter ett år från denna dom finns det skäl att utvidga umgänget till att omfatta en övernattnings varannan fredag till lördag. Enligt hovrätten bör Jonatans umgänge med Jan-Peter Eskelinen förläggas till den vecka då Joanna bor hos pappa. Med hänsyn till den påtagliga inskränkning av umgänget som nu görs, kan detta antas bli betydligt mindre ansträngande för Joanna i jämförelse vad som gäller enligt tingsrättens dom.

Med hänsyn till vad som Alexandra Kallo har uppgett i hovrätten finns det skäl att låta Jonatan och Joanna vara hos Jan-Peter Eskelinen jämna veckor.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

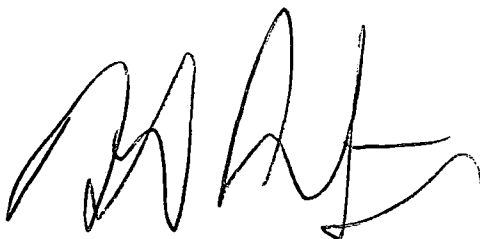
Övrigt

Det finns skäl att låta det som hovrätten har beslutat i fråga om vårdnad, boende och umgänge gälla omedelbart utan hinder av att domen vunnit laga kraft.

Den ersättning enligt rättshjälpslagen som Anna Edelhjelm har begärt är skälig och ska fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2020-03-26

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M H L'.A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susanne Sundberg'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mattias Kumlien'.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Daniel Gustavsson, referent, och Susanne Sundberg samt tf. hovrättsassessorn Mattias Kumlien samt nämndemännen Claes Hellgren och Christina Ibjer.



BILAGA A

PARTER**Kärande**

Alexandra Kallo, 19871006-0065
Hasselgatan 37 Lgh 1501
194 37 Upplands Väsby

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Anna Edelhjelm
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

Svarande

Jan-Peter Eskelinen, 19840501-0292
Neptunigränd 36
194 43 Upplands Väsby

Ombud: Advokat Sanna Bergenheim Everett
Advokatbyrån Nichols & Co AB
Västmannagatan 9
111 24 Stockholm

DOMSLUT

1. Alexandra Kallo ska ensam ha vårdnaden om Jonatan Kallo, 090519-9014, och Joanna Kallo, 100618-3048.
2. Jonatan Kallo ska ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.
 - a) Varannan lördag kl. 09.00 – 18.00 med början den 24 november 2018 till och med den 30 mars 2019.
 - b) Varannan vecka, ojämna veckor, från fredag efter skoldagens slut till söndag kl. 18.00, med början den 12 april 2019.

Dok.Id 857935

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 940	Tingsvägen 11	08-561 696 02		måndag – fredag
191 29 Sollentuna		E-post:		08:00–16:30
		tvistemalarende.attunda.tingsratt@dom.se		
		www.attundatingsratt.domstol.se		

3. Joanna Kallo ska ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.
 - a) Varannan lördag kl. 09.00 – 18.00 med början den 24 november 2018 till och med den 5 januari 2019.
 - b) Varannan vecka, ojämna veckor, från torsdag efter skoldagens slut till måndag veckan efter då skolan börjar, med början den 17 januari 2019.
4. Jonatan Kallo och Joanna Kallo ska, utöver punkterna 2 – 3 ovan, ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen enligt följande.
 - a) Varannan julhelg, med början år 2019, från den 21 december kl. 16.00 till den 29 december kl. 18.00.
 - b) Varannan nyårshelg, med början årsskiftet 2020/2021, från den 29 december kl. 18.00 till den första skoldagen efter lovet.
 - c) Vartannat sportlov, med början år 2020, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet.
 - d) Vartannat påsklov, med början år 2019, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet.
 - e) Vartannat höstlov, med början år 2020, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet.
 - f) Varje sommar under fyra veckor, uppdelat på två perioder om två veckor vardera. Jan-Peter Eskelinen ska ha rätt att välja veckor ojämna år med början år 2019. Den förälder som ett visst år har företrädesrätt att välja veckor ska senast den 31 mars varje år meddela den andra föräldern vilka veckor som valts. Om meddelande inte ges senast detta datum övergår företrädesrätten till den andra föräldern.
5. De år umgänge enligt punkterna 4 a – f inte äger rum ska Jonatan och Joanna ha rätt till obruten vistelse med Alexandra Kallo under en mot respektive punkt svarande period med början år 2018. Det innebär att löpande umgänge enligt

punkterna 2 och 3 bortfaller för tid som Jonatan och Joanna har rätt till vistelse enligt vad som sägs i denna punkt.

6. Det umgänge/den vistelse som sker under loven ska bryta vardags- och veckosluts-umgänget, med undantag för det umgänge som Jonatan och Joanna har rätt till med Jan-Peter Eskelinen den 22 december 2018 och den 5 januari 2019.
 7. Hämtning och lämning ska ske på barnens skola om den är öppen. Om skolan inte är öppen ska den förälder som barnet ska vara hos vid ett visst tillfälle ansvara för att det hämtas hos den andra föräldern.
 8. Tingsrättens tidigare interimistiska beslut ska inte längre gälla.
 9. Besluten under punkterna 1–8 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.
 10. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anna Edelhjelm till 86 051 kr, varav 17 210 kr avser mervärdesskatt.
-

BAKGRUND

Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen har tillsammans barnen Jonatan, född i maj 2009, och Joanna, född i juni 2010. Jonatan har diagnostiserats med ADHD och autism och har med anledning av det särskilda behov när det gäller omsorgen om honom.

Parterna separerade under slutet av år 2010. Efter separationen bodde barnen hos Alexandra Kallo men bodde sedan, från år 2012, växelvist hos föräldrarna. Parterna har tidigare tvistat i domstol angående barnen. Vid det senaste tillfället kom parterna överens och tingsrätten dömde i enlighet med deras överenskommelse (mars 2016). Den innebar att vårdnaden om barnen fortfarande skulle vara gemensam, att Jonatan skulle vara stadigvarande boende hos Jan-Peter Eskelinen och att Joanna skulle vara växelvist boende hos föräldrarna. Det bestämdes också ett visst umgänge mellan Jonatan och Alexandra Kallo och hur barnen skulle vistas hos parterna under lov och storhelger.

Förhållandet mellan parterna var turbulent och det har också förekommit våld mellan dem. Jan-Peter Eskelinen dömdes den 2 september 2011 för två fall av misshandel mot Alexandra Kallo. Det var fråga om förhållandevis allvarligt våld i form av bl.a. slag, sparkar och stryptag.

Det har också uppstått konflikter mellan föräldrarna och barnen. En sådan, mellan Jonatan och Alexandra Kallo, inträffade vid årsskiftet 2016/17 då han var hos Alexandra Kallo och hon ska ha låst in honom i ett rum. Efter att Jan-Peter Eskelinen påtalat detta för socialtjänsten och de gjort en orosanmälan om detta stoppades umgänget mellan Jonatan och Alexandra Kallo. Jonatan började umgås med Alexandra Kallo igen under våren 2017. Det umgänget skedde först i närvaro av familjebehandlare och sedan, från maj 2017, utan familjebehandlare, men bara dagtid.

En annan konflikt – och som är den huvudsakliga anledningen till att talan väcktes i detta mål – är en händelse som ska ha inträffat under midsommarhelgen 2017. Enligt

vad Jonatan berättat ska Jan-Peter Eskelinen då, när han blev arg på Jonatan, ha kastat en kniv mot honom. Även detta ledde till en orosanmälan och Jonatan har därefter varit stadigvarande boende hos Alexandra Kallo. Jonatan har, efter beslut av tingsrätten den 19 januari 2018, getts rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen varannan lördag, dagtid.

Ytterligare en konflikt är en händelse som ska ha inträffat mellan Jan-Peter Eskelinen och Joanna i slutet av augusti 2018 då han blivit arg på Joanna och med våld lyft upp henne till sitt rum. Detta ledde till ännu en orosanmälan och åtföljande utredning från socialtjänsten som har rekommenderat att Joanna tills vidare ska vara boende hos Alexandra Kallo.

Efter separationen har både Alexandra Kallo och Jan-Peter Eskelinen inlett nya förhållanden och de har båda barn i dessa förhållanden. Alexandra Kallo har sonen Tristan Kallo Flink och Jan-Peter Eskelinen har dottern Meja Eriksson Eskelinen.

YRKANDEN M.M.

Alexandra Kallo har i första hand yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om Jonatan och Joanna. För det fall tingsrätten inte skulle tillerkänna henne ensam vårdnad har hon i andra hand yrkat att barnen ska vara stadigvarande boende hos henne.

Jan-Peter Eskelinen har bestritt Alexandras yrkanden och för egen del yrkat att den gemensamma vårdnaden ska bestå. För det fall tingsrätten skulle anse att den gemensamma vårdnaden ska upplösas har han i andra hand yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen. Beträffande barnens boende och rätt till umgänge har Jan-Peter Eskelinen yrkat enligt följande.

I första hand har han yrkat att Joanna även fortsättningsvis ska bo växelvis hos föräldrarna, med byte av boendeförälder på måndagar.

I andra hand, för det fall tingsrätten inte skulle anse att ett växelvist boende är förenligt med Joannas bästa, har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Joanna ska vara stadigvarande boende hos honom.

I tredje hand har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Joanna ska tillerkännas rätt till umgänge med honom från onsdagar jämn vecka till efterföljande måndag.

I fjärde hand har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Joanna ska tillerkännas rätt till umgänge med honom från torsdagar jämn vecka till efterföljande måndag.

I femte hand har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Joanna ska tillerkännas rätt till umgänge med honom i den utsträckning som tingsrätten finner lämpligt.

Beträffande Jonatan har Jan-Peter Eskelinen i första hand yrkat att han ska bo växelvis hos föräldrarna enligt följande upptrappning.

- a) Lördag jämn vecka kl. 10.00 till efterföljande söndag kl. 18.00, till och med den 31 december 2018.
- b) Fredag jämn vecka till efterföljande måndag, till och med den 28 februari 2019.
- c) Torsdag jämn vecka till efterföljande måndag, till och med den 31 april 2019.
- d) Onsdag jämn vecka till efterföljande måndag, till och med den 31 juni 2019.
- e) Tisdag jämn vecka till efterföljande måndag, till och med den 30 september 2019.
- f) Därefter måndag jämn vecka till efterföljande måndag.

I andra hand har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Jonatan ska tillerkännas rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) Lördag jämn vecka kl. 10.00 till efterföljande söndag kl. 18.00, till och med den 31 december 2018.
- b) Fredag jämn vecka till efterföljande måndag, till och med den 28 februari 2019.
- c) Därefter torsdag jämn vecka till efterföljande måndag.

I tredje hand har Jan-Peter Eskelinen yrkat att Jonatan ska tillerkännas rätt till umgänge med honom i den utsträckning som tingsrätten finner lämpligt.

Jan-Peter Eskelinen har även yrkat att barnen ska tillerkännas rätt till umgänge med honom under storhelger och lov enligt följande.

- a) Varannan jul, från den 21 december kl. 16.00 till den 29 december kl. 18.00, med start 2018.
- b) Vartannat nyår, från den 29 december kl. 18.00 till den första skoldagen efter lovet, med start 2019.
- c) Vartannat sportlov, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet, med start 2020.
- d) Vartannat påsklov, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet, med start 2019.
- e) Vartannat höstlov, från den sista skoldagen innan lovets början till den första skoldagen efter lovet, med start 2019.
- f) Fyra veckor varje sommar. Respektive förälder äger rätt att välja veckor vartannat år, med start för Jan-Peter år 2019 och Alexandra år 2020. Denne ska meddela den andra föräldern senast den 31 mars det aktuella året vilka veckor denne önskar att umgänget/vistelsetiden äger rum. Om så inte sker, övergår rätten att välja veckor till den andra föräldern.

Alexandra Kallo har bestritt Jan-Peter Eskelinens yrkanden. Hon har medgett att barnen ska ha rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen i närvaro av umgängesstöd.

GRUNDER

Båda föräldrarna har anfört att det är förenligt med barnens bästa att tingsrätten förordnar i enlighet med deras yrkanden.

Alexandra Kallo har därutöver anført att de stora samarbetssvårigheterna mellan parterna omöjliggör en fortsatt gemensam vårdnad samt att Jan-Peter Eskelinen är olämplig som vårdnadshavare.

Jan-Peter Eskelinen har bestritt att han skulle vara olämplig som vårdnadshavare och att det skulle föreligga sådana samarbetssvårigheter mellan parterna att en fortsatt gemensam vårdnad inte är möjlig. Han har gjort gällande att Alexandra Kallo är olämplig som ensam vårdnadshavare.

UTVECKLING AV TALAN

Alexandra Kallo

Jan-Peter Eskelinen är olämplig som vårdnadshavare eftersom han har utsatt både Alexandra Kallo och barnen för fysiskt och psykiskt våld. Hon är rädd för honom. Barnen har varit separerade från Jan-Peter Eskelinen sedan socialtjänstens skyddsbedömning den 10 oktober 2018 och efter detta har Joanna haft en mycket positiv utveckling. Även Jonatan genomgick en positiv utveckling när han blev stadigvarande boende hos Alexandra Kallo efter händelsen under midsommarhelgen 2017. Barnen behöver skyddas från våld från Jan-Peter Eskelinen och ett eventuellt umgänge med honom bör därför, för närvarande, endast ske i närvaro av umgängesstöd.

Parterna har stora samarbetssvårigheter som pågått under en lång tid, vilket bland annat framgår av att de upprepade gånger tvistat i domstol angående barnen. Parterna har inte kunnat enas om viktigare beslut beträffande barnen, Jan-Peter Eskelinen har exempelvis vägrat att godkänna ett byte av folkbokföringsadress för Jonatan. Parternas djupgående konflikt och samarbetsproblematik gör att en fortsatt gemensam vårdnad inte är förenlig med barnens bästa.

Jan-Peter Eskelinen

Det stämmer att parterna har vissa samarbetsproblem, men inte i en sådan omfattning som utesluter en fortsatt gemensam vårdnad. Parterna har kunnat enas om viktigare beslut rörande barnen, exempelvis beträffande skolbyte och hemspråk för Jonatan samt när det gäller att ansöka om pass för barnen. Kommunikationen mellan parterna fungerar väl, båda närvarar vid skolmöten och de har en samsyn kring övergripande frågor. De har även tidigare kunnat komma överens om boende och umgänge.

Jan-Peter Eskelinen har inte varit våldsam mot barnen och han har inte kastat någon kniv mot Jonatan. Det stämmer inte att barnens mående har förbättrats till följd av att umgänget med honom inskränkts. Jonatans positiva utveckling uppstod i samband med att han bytte till en resursskola där han får extra stöd. Joannas positiva utveckling skedde i samband med ett utvecklingssamtal den 20 september 2018, dvs. innan socialtjänstens skyddsbedömning gjordes, under en period när Joanna fortfarande bodde väx-
elvis hos parterna. Det stämmer att Jan-Peter Eskelinen inte ville att Jonatans folkbokföringsadress skulle ändras sommaren 2017, eftersom han tyckte att frågan hanterades väldigt forcerat.

Alexandra Kallo är inte lämplig som ensam vårdnadshavare mot bakgrund av hennes historik med psykisk ohälsa. Barnen har tidigare blivit utsatta för våld och kränkningar hemma hos henne. Alexandra Kallo har vidare talat illa om Jan-Peter Eskelinen inför barnen och dragit in dem i föräldrarnas tvist, samt offentliggjort barnens mående i sociala medier.

DOMSKÄL

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars får illa. Det

ska också fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Ska vårdnaden om barnen vara fortsatt gemensam eller ska vårdnaden anförtros en av dem?

När det gäller frågan om vårdnaden om barnen ska vara fortsatt gemensam eller om vårdnaden ska anförtros en av parterna ska till att börja med övervägas föräldrarnas lämplighet.

Här kan inledningsvis noteras att vårdnaden om barnen har varit gemensam alltsedan barnen föddes och att parterna, även om de tidigare har tvistat i frågor som rör barnen, har enats om att vårdnaden om dem ska vara gemensam.

Den omständigheten Jan-Peter Eskelinen har dömts för brott mot Alexandra Kallo är i sig en omständighet som är ägnad att ifrågasätta hans lämplighet som vårdnadshavare. Samtidigt ligger de gärningarna långt tillbaka i tiden och parterna har uppenbarligen inte tidigare sett denna omständighet som ett hinder för en gemensam vårdnad. Till detta kommer dock Alexandra Kallos påstående i målet om att Jan-Peter Eskelinen har misshandlat henne även på senare tid, bl.a. år 2015, något som dock inte har lett till något åtal.

Utöver det som har nämnts ovan om våld mot Alexandra Kallo har det i målet förts fram en oro över att Jan-Peter Eskelinen är aggressiv och uppträder olämpligt mot barnen då de vistas hos honom.

När det gäller händelsen under midsommar 2017, och som är upprinnelsen till detta mål, talar flera omständigheter för att Jan-Peter Eskelinen har kastat en kniv mot Jonatan då han inte ville göra som han sa i ett visst avseende. Vad som framförallt talar för att så är fallet är de uppgifter som i målet har lämnats av familjebehandlaren Pia Sällemark. Hon har vittnat om hur Jonatan, i de samtal som hon hade med honom, har beskrivit denna händelse och i detalj uttalat sig om både vilken sorts kniv det var (inte

en bordskniv utan en vass) och hur den kastades och landade (på tredje trappsteget då han stod på det fjärde). Det är svårt att förstå hur Jonatan skulle kunna berätta så detaljerat om något som han inte upplevt. Pia Sällemark har också påtalat att hon inte har någon anledning att betvivla att den uppgiften är riktig.

Samtidigt är det omöjligt att avgöra detaljer i händelsen som kan vara viktiga, exempelvis om kniven verkligen kastades mot Jonatan eller om Jan-Peter Eskelinen i ilska kastade den i golvet och Jonatan uppfattade det som riktat mot honom.

När det gäller den händelsen ska också noteras att den inträffade för nästan ett och ett halvt år sedan och att umgänget mellan Jonatan och Jan-Peter Eskelinen därefter har kommit igång, låt vara bara under dagtid. Det ska också noteras att Jonatan enligt vad som antecknats i familjerättens utredningar angett att han vill fortsätta att träffa sin pappa och att han skulle säga till om han gjorde något dumt.

Den utredning som har åberopats i målet, bl.a. Jan-Peter Eskelinens egna uppgifter, ger även stöd för att han på ett i vart fall hårdhänt sätt burit upp Joanna på hennes rum då han blivit arg på henne för att hon betett sig dumt mot Jan-Peter Eskelinens yngsta barn. Även om utredningen inte ger stöd för att det skulle vara fråga om en brottslig handling visar den ändå prov på att Jan-Peter Eskelinen vid olika tillfällen har svårt att hantera sin ilska.

Trots det som sagts ovan gör tingsrätten bedömningen att den utredning som har förebbringats i målet inte ger tillräckligt stöd för att Jan-Peter Eskelinen, av ovan nämnd anledning, skulle vara olämplig som vårdnadshavare.

Att Alexandra Kallo tidigare har haft psykiska besvär innebär inte, som Jan-Peter Eskelinen gjort gällande, att det skulle vara olämpligt att hon nu anförtros ensam vårdnad om barnen. Hennes besvär har således enligt vad som framkommit i målet gått över och mycket talar dessutom för att besvären hade med parternas relation att göra. Hon kan inte heller i övrigt anses olämplig som vårdnadshavare.

Det som sagts ovan innebär sammantaget att den utredning som har förebringats i målet inte innebär att någon av parterna i sig skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Frågan är nu om vårdnaden av någon annan anledning ska anförtrös åt en av dem ensam.

Vid ställningstagande till frågan om vårdnaden om ett barn ska vara gemensam eller om en förälder ensam ska ha vårdnaden är föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet av stor betydelse. Detta framgår direkt av 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken.

När det gäller frågan om parternas samarbetsförmåga har Alexandra Kallo berättat att hennes tidigare dåliga mående har berott på Jan-Peter Eskelinens fysiska och psykiska våldsutövning mot henne som pågått under lång tid. Hon har berättat och närmare beskrivit hur han har misshandlat henne även vid andra tillfällen än de två som han har fällts till ansvar för, bl.a. under 2015. Hon har berättat att han har orsakat så mycket rädsla hos henne att hon inte har vågat att göra på något annat sätt än det han föreslagit då det handlat om olika beslut angående barnen.

Även om Jan-Peter Eskelinen har förnekat det som Alexandra Kallo lagt honom till last står det klart att förhållandet mellan parterna är ytterst infekterat och att det har ett mycket lågt förtroende för varandra. Omständigheterna visar sammantaget att de har sådana samarbetssvårigheter att det saknas förutsättningar för en gemensam vårdnad. Vårdnaden om barnen ska alltså anförtrös en av parterna ensam.

Tingsrätten delar den bedömning som görs i den inhämtade utredningen från familjerätten att vårdnaden om barnen bör anförtrös Alexandra Kallo ensam.

Det som angetts ovan om parternas syn på varandra och svårigheter att samarbeta innebär dessutom att det saknas förutsättningar för ett växelvist boende (se prop.

2005/06:99 s. 53 och SOU 2011:51). Barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos Alexandra Kallo.

Vilken rätt till umgänge ska barnen ha med Jan-Peter Eskelinen?

Det som har inträffat mellan Jan-Peter Eskelinen och Jonatan under midsommarhelgen 2017 och mellan honom och Joanna under augusti 2018 väcker frågan om det är lämpligt att barnen har umgänge med honom. Händelserna har uppenbarligen hos barnen påverkat deras önskan att umgås med honom.

I den inhämtade utredningen från familjerätten har angetts att Jonatans umgänge med Jan-Peter Eskelinen måste anpassas utifrån Jonatans upplevelse av trygghet och att den därför behöver trappas upp gradvis där målet är att han ska ha ett regelbundet umgänge med sin pappa, förslagsvis varannan helg fredag till söndag. Beträffande Joanna har det föreslagits ett mer utökat umgänge, torsdag till måndag varannan helg.

I den komplettering av utredningen som familjerätten har kommit in med i slutet av september 2018 har det föreslagits ett mer begränsat umgänge beträffande båda barnen. För Jonatans del har det således föreslagits umgänge endast dagtid, en gång varannan vecka, och beträffande Joanna torsdag till lördag varannan vecka. Förslagen synes botten i vad barnen har sagt till utredaren om vad de själva vill. Joanna ska således ha sagt att hon vill bo hos sin pappa från torsdag till lördag varannan vecka. Jonatan ska ha sagt att han vill fortsätta att träffa sin pappa ibland.

Vid bedömningen av vad som är till barnets bästa ska hänsyn tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Vad som är barnets verkliga vilja kan dock vara svårt att avgöra och någon närmare utredning om de förutsättningar under vilka barnen ska ha gett uttryck för sin vilja finns inte i målet. Inget av barnen har heller, enligt vad som framkommit, nått en sådan ålder och mognad att deras vilja bör tillmätas en avgörande betydelse i frågan om hur umgänget närmare ska utformas.

Enligt familjebehandlaren Pia Sällemark, som berättat att hon talat med Jonatan om händelsen under midsommar 2017, innebär den att umgänge med Jan-Peter Eskelinen endast bör ske i närvaro av ett umgängesstöd innan han har genomgått behandling för sina aggressionsproblem. Enligt hennes mening kan det dessförinnan finnas en risk för att han och även Joanna utsätts för våld eller skrämmande händelser på nytt. Hon har alltså i denna del gjort en annan bedömning än den som familjerätten har gjort.

Efter den senaste orosanmälan som gjorts beträffande Joanna har socialtjänsten (socialsekreteraren Catharina Grahm) i oktober 2018 gjort bedömningen att Joanna tills vidare ska vistas på heltid hos Alexandra Kallo.

Till det som sagts ovan ska nämnas att flera uppgifter i målet tyder på att barnen, trots det som inträffat, vill träffa sin pappa. Utöver de uppgifter härom som har lämnats av närstående till Jan-Peter Eskelinen kan nämnas att rektorn i den svensk/finska skola som Joanna går i har berättat att hon till lärare på skolan ska ha gett uttryck för att hon vill träffa sin pappa och att hon är ledsen över det som inträffat. Hon ska bl.a. ha sagt att hon var besviken över att hon inte fick umgås med honom på fars dag (2018) och då Jan-Peter Eskelinens yngsta dotter Meja fyllde år.

Vid en samlad bedömning av det som förevarit – och med beaktande även av hur barnen tidigare har varit boende eller haft umgänge med Jan-Peter Eskelinen – anser tingsrätten att det bästa för dem är att de ges rätt till ett gradvis upptrappat umgänge med honom. Utredningen ger enligt tingsrättens mening inte tillräckligt stöd för att det, i något skede, måste ske i närvaro av umgängesstöd.

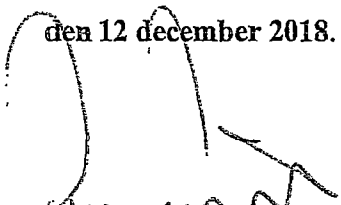
Jonatans rätt till umgänge med Jan-Peter Eskelinen ska avse tider då också Joanna har rätt till umgänge. Hennes rätt till umgänge ska – i enlighet med vad som föreslagits i utredningarna från familjerätten – vara mer omfattande än Jonatans.

Övriga frågor

Anna Edelhjelm ska av allmänna medel tillerkännas begärd ersättning enligt rätts-
hjälpslagen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 1](#) (TR-02)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten **senast**
den 12 december 2018. Prövningstillstånd krävs.


Thomas Ericsson

I avgörandet har rådmannen Thomas Ericsson samt nämndemännen Kristina
Henriksson, Göran Söderlund och Kent Öhman deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga inom 3 veckor

Överklaga skriftligt inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se